

기관경고 요구 및 권고

1. 제 목 : 조직문화 저해 등 기타 운영·관리에 관한 사항
2. 관계기관 : △△☒☒☒☒☒
3. 내 용 : 공단 임·직원은 행동강령 및 복무규정에 따라 관계법령과 제규정을 준수하고 성실하게 직무를 수행하여야 하며, 직원으로서 품위를 유지하여야 합니다.

가. 부적절한 언행 및 부당한 업무지시에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제6조의3(품위유지의무)에 따라 직원은 관계법령과 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령 지시에 따라 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 직무의 내외를 불문하고 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있습니다.

또한, 공단 「복무규정」 제5조의2(강제근무의 금지)에 따르면 공단은 폭행, 협박, 감금, 기타 정신상 또는 신체의 자유를 부당하게 구속하는 수단으로 직원의 자유의사에 반하여 근무를 강요하지 못한다고 정하고 있습니다.

아울러 공단 「직장 내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지) 및 제5조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위)에서는 임·직원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화시키는 행위를 말한다고 정하고 있으며, 회사에서 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위를 정하고 있습니다.

따라서 공단 임직원은 건전한 조직문화를 저해하는 직장 내 괴롭힘 등의 문제가 발생하지 않도록 평소 직위, 직무의 내·외를 불문하고 상호 인권을 존중하고 맡은 바 직무를 성실하게 수행하여야 하며, 정당한 사유 없이 불필요한 휴일 근무 및 근무시간 외 업무지시 등을 하여서는 아니 됩니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 △△△△△△△ 종합감사 시 원장의 부적절한 언행 및 부당한 업무지시에 관하여 확인한 결과, 일부 직원들의 ‘원장의 업무 역량에 관한 지적, 훈계로 인해 정신적 스트레스를 받았다는 진정 민원’ 관련, 원장은 △△△ 개원 준비 과정에서 입소 가동률 제고, 홍보 활성화, 입소 절차 간소화 등 효율성을 강조하며 실무업무에 직접적으로 관여하여 직원들에게 직접 지적·지시하고 심리적 부담을 주었던 것은 사실로 확인되었습니다.

다만, 원장의 고의적이고 지속적인 갑질 행위는 없었던 점과 개원 초기 가동률이 70% 미만으로 운영되고 △△△의 안정적 운영과 정착을 위해 업무적으로 미숙한 직원들에게 개선하라고 지적했던 말이 심리적 압박까지 느끼게 하였다는 것에 대하여 원장이 사과하였다는 점, 과장급 회의를 통해 근무 분위기를 개선하고자 노력하였던 점, 개원초 과중한 업무에 책임자와 직원 간 소통 부족의 원인도 있었던 것으로 판단된다는 점은 고려할 필요가 있습니다.

나. 요양보호사의 노인학대 문제 용인에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

「노인장기요양보험법」 제35조의3(인권교육) 제1항에서는 장기요양기관 중 대통령령으로 정하는 기관을 운영하는 자와 그 종사자는 인권에 관한 교육(이하 이 조에서 “인권교육”이라 한다)을 받아야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 △△△△△에서는 국가유공자 및 일반인 중 고령이나 노인성 질환자에 대한 신체 및 가사 지원 서비스를 제공하여 노후생활의 안정과 그 가족의 부담을 덜어 주는 등 국민의 삶의 질을 향상하도록 함을 목적으로 하며, 지속적인 노인학대 예방교육 등을 통해 문제 발생 시 적극적으로 대처하여 해결하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 △△××××× 종합감사 시 ‘□□□□□□의 노인학대 문제를 용인’ 하였다는 헬프라인 신고와 관련하여 사실 여부를 확인한 결과, △△×××××은 △△시 노인보호전문기관으로부터 노인학대 행정처분 통지(21.11.24.)를 받은 사실이 있으며 이에 따른 재발 방지를 위하여 자체 개선 계획을 수립하였고 행정처분 관련자에 대해서는 전원(□□□□□□ 7명) 내부 전보를 시행하였으며 외부 노인전문기관으로부터 초청교육을 실시하는 등의 조치를 취한 사실이 확인됨에 따라 신고 내용은 사실이 아닌 것으로 판단되며,

다만, 노인학대 예방 관련 사전교육 미흡 및 직원들의 부적절한 행위로 인한 행정처분 사실은 부서장으로서 관리 감독을 소홀히 한 책임도 있는 것으로 판단됩니다.

다. 후원품 유용 및 간식비 추가 징수에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

「사회복지사업법」 제45조(후원금의 관리)에서는 사회복지법인의 대표이사와 시설의 장은 아무런 대가 없이 무상으로 받은 금품이나 그 밖의 자산(이하 “후원금”이라 한다)의 수입·지출 내용을 공개하여야 하며 그 관리에 명확성이 확보되도록 하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 공단 「보훈요양원 운영규정」 제36조(후원금의 범위)에 따르면 보훈요양원장은 아무런 대가없이 무상으로 받은 금품 기타의 자산의 수입·지출 내용과 관리에 명확성이 확보되도록 하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 규정 제39조(후원금의 용도와 사용 금지)후원금은 후원자가 지정한 사용용도외의 용도로 사용하지 못한다고 정하고 있습니다.

아울러 같은 규정 「보훈요양원 운영규정」 제22조(이용료)에 따라 보훈요양원의 장기요양시설 및 주간보호센터 이용료는 보건복지부가 고시하는 장기요양보험 급여수가와 비급여수가로 구분하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 표에서는 투명한 후원금·품의 관리 등 운영의 적정성이 확보되도록 하고 후원금에 관한 영수증 발급, 수입 및 사용결과 보고, 그 밖에 후원금 관리 및 공개하여야 하며, 입소자의 심신상태·생활환경 등을 종합적으로 고려하여 필요한 범위 안에서 이를 적정하게 급여 및 비급여 서비스를 정확히 제공하고 이용료를 수납하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 △△☒☒☒☒☒ 종합감사 시 헬프라인으로 신고된 후원품 이용과 간식비 추가 징수 사용 관련하여 확인한 결과, 호국보훈의 달 후원품을 국가유공자 입소대상자뿐 아니라 일반인 입소자에게도 지급하였다는 제보에 대하여 사실확인 결과 지정 후원품을 목적에 맞지 않게 사용한 것이 확인되었습니다.

또한, 「△△☒☒☒☒☒ 관리운영 위·수탁 협약서」 제10조(이용료 등)에 의거 입소자 이용료 변경 등 발생시 국가보훈부 장관의 승인을 받아야 하나, 승인 없이 간식비 단가를 750원에서 1,000원으로 250원 증액 징수한 사실이 확인되나, 입소 보호자의 동의를 받아 진행, 복지운영부로 비급여 수가(급식비) 증액에 대하여 필요성을 보고한 사실이 있으며, 이후 ☒☒☒☒☒ 운영규정에 △△☒☒☒☒☒ 수가가 증액 반영된 사실도 확인되었습니다.

라. 방역지침 위반에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

보건복지부 「코로나바이러스감염증-19」 노인요양시설 등 장기요양기관 대응 지침 및 「코로나19 유행대비 사회복지시설 대응 지침」 등 방역지침을 준수하여 ☒☒☒을 운영하도록 안내하고 있습니다.

또한, △△시청(경로장애인과)에서는 「오미크론 확산에 따른 요양시설 방역 후속 대응계획 안내」 및 「단계적 일상회복에 따른 요양시설 방역 후속 대응계획 알림」 등 요양시설 방역수칙 변경 안내를 하고 있습니다.

따라서 시설 종사자, 이용자 등은 관련 지침에 따라 개인위생 준수(마스크 착용, 손소독 등) 후 출입하며, 유증상자(발열, 호흡기 증상)의 출입 자제 등 시설 내 발열, 기침 등의 증상이 나타날 경우, 별도 공간에 격리조치 및 신속하게 검사를 실시하여 코로나19 확산을 방지하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 △△☒☒☒☒☒ 종합감사 시 격리공간을 용도변경(휴게실)하여 사용하고 있는 것으로 신고됨에 따라 확인한 결과, 보건복지부 「코로나바이러스 감염증-19 사회복지시설 대응 지침」에 따라 의심 환자 발생 시 격리실을 확보하여야 하나, ○○.○○.○○. 코로나19 확진 및 의심 환자를 격리할 수 있는 격리실 공간을 휴게실로 전환하여 운영하여 방역지침을 위반한 사실이 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▼▼▼(●●●●)은

- 지정 후원금 목적 외 사용, 보훈부 승인 없이 입소자 간식비 증액, 코로나19 격리 공간 미지정 운영 등 관계 법령을 위반한 △△☒☒☒☒☒에 「기관경고」 조치하시기 바랍니다. (기관경고)

○ △△☒☒☒☒☒장은

- 노인학대 대응 지침 마련, 노인보호전문기관 전문강사 예방교육 확대 등 다양한 활동을 통해 기관 차원의 예방 노력을 철저히 하시기 바랍니다. (권고)